

0009505-44.2017.8.26.0996

Classe: Execução da Pena

Assunto: Transferência para o regime fechado

Magistrado: Renata Biagioni

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Presidente Prudente/DEECRIM UR5

Vara: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... foi condenado à pena de 05 anos por tráfico de drogas, porém, posteriormente, em razão de acórdão proferido na apelação, a pena foi reduzida para 01 ano e 08 meses de reclusão e substituída por pena restritiva de direito.

Foi expedido alvará de soltura, que foi cumprido em 24/05/18, conforme fl. 57.

Portanto, por este pec, o sentenciado ficou preso pelo período de 03/01/17 a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Presidente Prudente/DEECRIM UR5

Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ

Rua Major Felício Tarabay, nº 1017, Presidente Prudente - SP - cep 19010-052

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0009505-44.2017.8.26.0996 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009505-44.2017.8.26.0996

Classe - Assunto

Execução da Pena - Transferência para o regime fechado

Autor:

Justiça Pública

Executado:

WESLEY MATEUS FERREIRA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Biagioni

Vistos.

Trata-se de certidão da serventia sobre a ocorrência de prescrição da pretensão executória (fl. 250).

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente.

É o breve relato.

Decido.

De fato, ocorreu a prescrição.

Verifica-se dos autos que o sentenciado foi condenado à pena de 05 anos por tráfico de drogas, porém, posteriormente, em razão de acórdão proferido na apelação, a pena foi reduzida para 01 ano e 08 meses de reclusão e substituída por pena restritiva de direito.

Foi expedido alvará de soltura, que foi cumprido em 24/05/18, conforme fl. 57.

Portanto, por este pec, o sentenciado ficou preso pelo período de 03/01/17 a 24/05/18 (01 ano, 04 meses e 21 dias), restando para cumprir 03 meses e 11 dias de pena privativa de liberdade.

Considerando que, no caso, o prazo prescricional regula-se pela quantidade de pena remanescente, aplica-se o art. 109, VI do CP que prevê prazo prescricional de 03 anos.

Porém, o sentenciado era menor de 21 anos na data do fato, o que à luz do art. 115 do CP faz reduzir pela metade esse prazo, resultando, portanto em 01 ano e 06

meses.

Dito isso, cumpre lembrar que no pec em apenso (pec 0000122-66.2022), o sentenciado foi considerado reincidente, o que atrai o acréscimo de 1/3 previsto no art. 110, caput, do CP. Logo, no final, o prazo prescricional é de 02 anos.

O trânsito em julgado para MP ocorreu em 18/06/18.

E, conforme constou no SIVEC, o sentenciado ficou solto pelo período de 23/05/19 a 04/12/21 (02 anos, 06 meses e 11 dias), em razão de liberdade provisória concedida no processo criminal que deu origem ao pec em apenso (pec 0000122-66.2022).

Portando decorrido prazo superior a 02 anos entre a data de 23/05/19 a 04/12/21, é de se reconhecer a prescrição executória.

Assim, ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, IV, primeira figura, 109, VI, 110, caput e 115, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, no tocante a reprimenda imposta nos autos do Processo nº 0000023-09.2017.8.26.0047 da 1ª Vara Criminal - Foro de Assis.

Expeça-se alvará de soltura.

Retifique-se o cálculo.

P.I.C.

Presidente Prudente, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA